法務部公告　中華民國113年11月14日
法檢字第11304543760號

主　旨：預告修正「洗錢犯罪沒收財產管理撥交及使用辦法」第一條、第六條、第十條。

依　據：行政程序法第一百五十一條第二項及第一百五十四條第一項。

公告事項：

一、修正機關：行政院。

二、修正依據：洗錢防制法第二十六條第三項。

三、「洗錢犯罪沒收財產管理撥交及使用辦法」第一條、第六條、第十條修正草案如附件。本案另載於全國法規資料庫網站（網址：https://law.moj.gov.tw/）之「法規草案」網頁及本部主管法規資料庫之草案預告網頁（網址：https://mojlaw.moj.gov.tw/DraftForum.aspx）。

四、本次修正係配合洗錢防制法修正、行政院組織改造及法院組織法檢察機關去法院化修正旨揭辦法，且單純文字修正，爰定公告期間為七日。對於本公告內容如有意見或修正建議者，於本公告刊登公報之次日起七日內，以書面向本部陳述意見或洽詢：

（一）承辦單位：法務部檢察司。

（二）地址：臺北市中正區重慶南路1段130號。

（三）聯絡人：吳檢察事務官。

（四）電話：（02）21910189分機2355。

（五）傳真：（02）23811528。

（六）電子郵件：vt5113@mail.moj.gov.tw。

部　長　鄭銘謙

洗錢犯罪沒收財產管理撥交及使用辦法第一條、第六條、第十條修正草案總說明

洗錢犯罪沒收財產管理撥交及使用辦法（以下簡稱本辦法）於九十三年七月二十八日經行政院以院臺法字第〇九三〇〇二五二六八號令訂定發布，並自發布日施行，其後未曾修正。茲洗錢防制法於一百十三年七月三十一日修正公布；一百零七年五月二十三日法務部組織法修正第五條；一百十年十二月八日法院組織法增訂第一百十四條之二有關各級檢察機關名銜「去法院化」之相關規定；行政院組織改造分別於一百零七年四月二十八日成立海洋委員會、一百零二年一月一日成立財政部關務署；「國防部處務規程」於一百零一年十二月三十日訂定發布，因本辦法所涉機關名稱變更，爰修正本辦法第一條、第六條、第十條如下：

一、修正本辦法授權訂定依據條次。（修正條文第一條）

二、配合去法院化、行政院組織改造修正機關名稱。（修正條文第六條）

三、配合洗錢防制法條次變更，修正引敘之條次。（修正條文第十條）

洗錢犯罪沒收財產管理撥交及使用辦法第一條、第六條、第十條修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第一條　本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第二十六條第三項規定訂定之。	第一條　本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第十二條之一第三項規定訂定之。	配合一百十三年七月三十一日修正公布之洗錢防制法，第十九條第三項規定移列至第二十六條第三項，爰修正本辦法授權訂定依據條次。
第六條　法務部應組成撥交使用審議委員會（以下簡稱審議委員會），負責審核撥交使用之案件。 前項審議委員會置委員九人，其中一人為主任委員，由法務部次長擔任，其餘委員，分別由最高檢察署、海洋委員會海巡署、內政部警政署、國防部法律事務司、財政部關務署、法務部調查局、臺灣高等檢察署、法務部檢察司代表各一人擔任，均為無給職。 審議委員會應有三分之二以上委員出席始得開會，並有出席委員過半數之同意始得決議，表決同數時，由主任委員裁決。 審議委員會於審議時，得通知申請機關或相關檢察機關派員列席陳述意見。	第六條　法務部應組成撥交使用審議委員會（以下簡稱審議委員會），負責審核撥交使用之案件。 前項審議委員會置委員九人，其中一人為主任委員，由法務部次長擔任，其餘委員，分別由最高法院檢察署、行政院海岸巡防署、內政部警政署、國防部軍法司、財政部關稅總局、法務部調查局、臺灣高等法院檢察署、法務部檢察司代表各一人擔任，均為無給職。 審議委員會應有三分之二以上委員出席始得開會，並有出席委員過半數之同意始得決議，表決同數時，由主任委員裁決。 審議委員會於審議時，得通知申請機關或相關檢察機關派員列席陳述意見。	一、配合法務部組織法修正第五條、法院組織法增訂第一百十四條之二有關各級檢察機關名銜「去法院化」之相關規定，爰修正第二項檢察機關用語規定之文字。 二、因應行政院組織改造，原行政院海岸巡防署及所屬機關權責事項改由海洋委員會海巡署及所屬機關(構)管轄，爰修正「行政院海岸巡防署」為「海洋委員會海巡署」。前財政部關稅總局與財政部關政司整併為「財政部關務署」，爰修正第二項規定之機關名稱。 三、因「國防部處務規程」於一百零一年十二月三十日配合「國防部組織法」修正，將原國防部軍法司及法制司合併編成法律事務司，爰將第二項規定之「國防部軍法司」修正為「國防部法律事務司」。

		四、第一項、第三項及第四項均未修正。
第十條　依本法第二十六條第二項規定，由外國政府、機構或國際組織協助我國執行沒收之財物，交付我國政府者，由法務部指定檢察機關保管之，並由法務部列冊通知承辦之檢察機關、司法警察機關、其他協助查緝洗錢犯罪之機關及相關外國政府、機構或國際組織。 依本法第二十八條規定與我國簽訂條約或協定之外國政府、機構或國際組織對於前項沒收之財物，得於收受前項通知後六個月內，經由我國外交部向法務部提出撥交之請求；其撥交使用之申請方式及審核程予，準用第五條及第七條規定。 法務部對於第一項沒收之財物，亦得不待申請，逕提審議委員會審核後，撥交該外國政府、機構或國際組織。	第十條　依本法第十二條之一第二項規定，由外國政府、機構或國際組織協助我國執行沒收之財物，交付我國政府者，由法務部指定檢察機關保管之，並由法務部列冊通知承辦之檢察機關、司法警察機關、其他協助查緝洗錢犯罪之機關及相關外國政府、機構或國際組織。 依本法第十四條規定與我國簽訂條約或協定之外國政府、機構或國際組織對於前項沒收之財物，得於收受前項通知後六個月內，經由我國外交部向法務部提出撥交之請求；其撥交使用之申請方式及審核程予，準用第五條及第七條規定。 法務部對於第一項沒收之財物，亦得不待申請，逕提審議委員會審核後，撥交該外國政府、機構或國際組織。	一、配合一百十三年七月三十一日修正公布之洗錢防制法條次變更，爰修正第一項及第二項引敘之條次。 二、第三項未修正。